



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 בנובמבר 2024

1802

י' בחשוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה (תיקון מס' 2), התשפ"ה-2024 34

הצעת חוק הגז הפחמימני המעובה (תיקון מס' 2), התשפ"ה-2024

הוספת סעיף 27א¹. בחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 27 יבוא:

27א. (א) על אף האמור בסעיף 25(ב) ובתקן 158 ותקן 1116, המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, לדרות את המועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז או להחלפת מכל ניח או מונה גז בתקופה שורה, ובלבד שלא תעלה על שמונה חודשים (להלן – הדחייה). בהתקיים נסיבות מיוחדות ולאחר ששקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים לטובת הציבור ובטיחותו ושוכנע כי קיים קושי של ממש שאינו תלוי בבעל רישיון ספק גז לבצע את הבדיקה או ההחלפה כאמור במועד.

(ב) המנהל רשאי להורות על תנאים למתן הדחייה ועל חובות שיחולו על בעל רישיון ספק גז לשם הבטחת רמת הבטיחות הנדרשת לפי חוק זה.

דחיית מועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז או להחלפת מכל ניח או מונה גז

ד ב ר י ה ס ב ר

2023). ההארכה האחרונה נקבעה בצו הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז) (הארכת התקופה הקובעת לעניין פרק ד' לחוק). התשפ"ד-2024, לגבי מיתקני גז ביתיים המצוים ביישובים שהתפנו, והיא בתוקף עד יום ה' בתשרי התשפ"ה (7 באוקטובר 2024). לאחר מועד זה לא ניתן לפי חוק הארכת תקופות 2023 לדרות בתקופה נוספת את מועדי הבדיקות התקופתיות.

מכיוון שמדובר בסוגיה מקצועית שנמצאת במסגרת מינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתיות, מוצע להסמיך את מנהל מינהל הדלק, בנסיבות מיוחדות, לדרות בתקופה קצובה את המועד לביצוע בדיקות כאמור או להחלפת מכל ניח או מונה גז ולקבוע תנאים שיבטיחו את מזעור הפגיעה בצרכנים במקרה של דחייה כאמור והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 27א ולקבוע בו, כי על אף החובה הקבועה בסעיף 25(ב) לחוק ובתקנים 158 ו-1116, תהיה למנהל מינהל הדלק סמכות לדרות בתקופה קצובה שלא תעלה על שמונה חודשים את המועד לביצוע בדיקה תקופתית של מיתקן גז או להחלפת מכל ניח או מונה גז, וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות, כגון במקרה של מגפה או מלחמה, בהחלטה מנומקת בכתב, לאחר ששקל, בין השאר, שיקולים הנוגעים לטובת הציבור ובטיחותו ושוכנע כי קיים קושי של ממש שאינו תלוי בבעל רישיון ספק גז לבצע את הבדיקה או את ההחלפה במועד.

כללי סעיף 25(ב) לחוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א-2020 (להלן – החוק), מחייב את ספקי הגז (מסוג גפ"מ, הידוע כ"גז ביטולי") לבצע בדיקה תקופתית של מיתקני גז לצריכה עצמית שהם מספקים להם גז, אחת לחמש שנים לפחות, אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר לגבי סוגי מיתקני גז בתקן רשמי או בהוראות שקבע שר האנרגיה והתשתיות. בתקן ישראלי ת"י 158 חלק 4 (להלן – תקן 158), נקבע כי רוב המיתקנים טעונים בדיקה אחת לחמש שנים, וחלק מהמיתקנים – אחת לשנה. בהתאם לסעיף 27 לחוק, ספק גז חייב לנתק את הספקת הגז למיתקן גז שלא נערכה בו בדיקה כאמור.

נוסף על כך, תקן 158 קובע חובת החלפה של מכל ניח אחת לתקופה, ותקן ישראלי ת"י 1116 (להלן – תקן 1116) קובע חובת החלפה של מונה גז אחת לתקופה.

בשנים האחרונות התקיימו כמה פעמים נסיבות מיוחדות (כמו מגפת הקורונה, מלחמת חרבות ברזל) שהצריכו דחייה של מועדי ביצוע הבדיקה התקופתית, וזאת בשל קושי של ספקי הגז לבצע את הבדיקות במועדן מסיבות שאינן בשליטתם. הדחייה נעשתה עד כה באמצעות הוראות שעה שנקבעו לתקופה קצובה לפי חוקים ייעודיים – סעיף 4 לחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020, ופרק ד' לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מיתקני גז), התשפ"ד-2023 (להלן – חוק הארכת תקופות

¹ ס"ח התשפ"א, עמ' 146; התשפ"ד, עמ' 193.

- (ג) דחייה יכול שתהיה לגבי כלל מיתקני הגז שבעל הרישיון מספק להם גז או חלקם.
- (ד) המנהל רשאי להאריך את תקופת הדחייה בתקופות נוספות, ובלבד שלא יעלו על שמונה חודשים כל אחת.
- (ה) דחייה או הארכת תקופתה לפי סעיף זה, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד

2. בסעיף 42(ב) לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 3(ב), 37(ב)" יבוא "סעיפים 3(ב), 27א, 37(ב)". תיקון סעיף 42

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לקבוע כי דחייה לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה והתשתיות.

סעיף 2 מרבית הסמכויות לפי החוק נתונות בידי מנהל ענייני בטיחות הגז, המוגדר בחוק כ"מנהל". סעיף 42(ב) לחוק קובע כי סמכויות לפי סעיפים מסוימים בחוק יהיו נתונות למנהל מינהל הדלק במשרד. מוצע להוסיף לסמכויות לפי סעיף זה גם את הסמכות לדחות את מועד ביצוע הבדיקה התקופתית, כך שסמכות זו תהיה נתונה בידי מנהל מינהל הדלק.

מוצע כי המנהל יהיה רשאי להורות על תנאים למתן הדחייה ועל חובות שיחולו על בעל רישיון ספק הגז לשם הבטחת רמת הבטיחות הנדרשת לפי חוק זה, כגון חובה לבצע בדיקה במקרה של קריאה שנוגעת לאירוע גז במיתקן שניתנה לגביו דחייה, חובה ליידע את הצרכנים בדבר דחיית ביצוע הבדיקה ותיאום מועד בדיקה חדש, וחובה להגיש דיווח למנהל על יישום הוראותיו. דחייה כאמור יכול שתהיה לגבי כלל מיתקני הגז שבעל הרישיון מספק להם גז או חלקם, כגון באזור מסוים או לעניין מיתקני גז שמשמשים צרכנים מסוימים. המנהל יהיה רשאי להאריך את תקופת הדחייה בתקופות נוספות שלא יעלו על שמונה חודשים כל אחת.

